

T.C.
ALANYA
2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DURUŞMA TUTANAĞI

DOSYA NO : 2024/396 Esas
DURUŞMA TARİHİ : 19/11/2025
CELSE NO : 5.

BAŞKAN : Özge HİSARCIKLI 153252
ÜYE : Hüseyin DENİZLİ 211469
ÜYE : Serap DOĞAN TÜRKMEN 267066
CUMHURİYET SAVCISI : Metin ATÇI 179321
KATİP : Ali KÖNEÇ 287103

Belirli gün ve saatte 5. celse açıldı. Açık yargılamaya devam olundu.

Katılan Hasan Yalım vekili Av. Yusuf Pakır geldi.

Sanık Cem Ekinci müdafii Av. İhsan Yıldız geldi.

Sanık Kamil Hacıgökmen müdafii Av. Ayhan Seçsev geldi.

Duruşmaya başka gelen olmadığı görüldü.

Heyet değişikliği nedeniyle önceki zabıtlar okundu.

Sanık Kamil Hacıgökmen hakkında çıkartılan yakalama emrinin celse arasında mahkememizce infaz edildiği görüldü.

Alanya Asliye Ticaret mahkemesinin 2022/606 Esas sayılı dosya aslının mahkememize gönderiliği görüldü,

Alanya İcra dairesine yazılan müzekkereye yanıt verildiği görüldü,

İddia makamından soruldu: Tevsii tahkikat talebimiz yoktur, esas hakkındaki mütalaamızı sunacağız dedi.

İDDİA MAKAMI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASINDA :Yapılan yargılama neticesinde, katılanın iş yerine postacı kılığında kimliği tespit edilemeyen ve soruşturma safhasında hakkında tefrik kararı verilen bir şahsın giderek katılana resmi kurumlardan tebligat geldiğini söylediği, şahsın önceden hazırladığı düzeneğe uygun bir şekilde katılana gösterdiği yerlere imza attırdığı ve ismini yazdırdığı, düzeneğin içerisine gizlenmiş olması nedeniyle, katılanın imza ve isim yazdığı yerlerin yargılamaya konu senedin üstüne denk geldiği, bu şekilde katılıandan alınan isim ve imzalı senedin, kimliği belirlenemeyen şahıs ile fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri değerlendirilen sanıklar tarafından ele geçirilip ciro edildiği ve katılan hakkında kambiyo senetlerine mahsus icra takibi başlatıldığı, katılanın icra takibi nedeniyle haciz işlemleri yapılması üzerine icra borcunu ödemek zorunda kaldığı, sanıkların alınan ifadelerinde borç ilişkilerini açıklayamadıkları, ifadelerinin birbirleri ile çelişik olduğu ve beyanlarının hayatın olağan akışına uygun düşmediği, ayrıca savunmalarını destekler nitelikte somut hiçbir delil de gösteremedikleri, bu haliyle sanıkların savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik beyanlar olduğu ve sanıkların iştirak halinde hareket ederek katılanın iradesi fesada uğratıp menfaat temin etmek suretiyle üzerilerine atılı dolandırıcılık suçunu işledikleri alınan ifadeler, kriminal laboratuvarı raporu, icra dosyası sureti, kurum yazışmaları ile tüm dava dosyası kapsamında anlaşılmış olmakla, sanıkların 5237 s. TCK'nın 158/1-d, 158/1-f, 158/1-son cümle, 204/1, 53, 54, 58. maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur.

Katılan vekilinden mütalaaya karşı ve esasa ilişkin soruldu: Mütalaya katılıyoruz, mütalaa doğrultusunda karar verilmesini talep ederiz, hakkımızda icra takibinde bulunulmuştu biz takibe itiraz



ettik ve Asliye Ticaret mahkemessinde menfi tespit davası açtık ve takibin durdurulması için teminat yatırdık ve takip durdu, ancak öncesinde hacizden kaynaklı bir tahsilat var mı bu hususu bildireceğiz, şikayetimiz devam etmektedir, sanıkların cezalandırılmasını talep ederiz dedi.

Sanık Cem Ekinci müdafiiinden mütalaaya karşı ve esasa ilişkin soruldu: Mütalaadaki aleyhe olan hususları kabul etmiyoruz, önceki sözlü ve yazılı savunmalarımızı tekrar ederiz, müvekkil üzerine atılı suçu işlememiştir müvekkilin beraatini talep ederiz eğer mahkeme aksi kanatte ise lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyoruz, dedi.

Sanık Kamil Hacıgökmen müdafiiinden mütalaaya karşı ve esasa ilişkin soruldu: Mütalaadaki aleyhe olan hususları kabul etmiyoruz, önceki sözlü ve yazılı savunmalarımızı tekrar ederiz, mütalaaya karşı savunmada bulunmak üzere süre istiyoruz, müvekkil üzerine atılı suçu işlememiştir müvekkilin beraatini talep ederiz eğer mahkeme aksi kanatte ise lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyoruz, dedi.

Dosya incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1-Sanık Kamil Hacıgökmen müdafine mütalaaya karşı savunmada bulunması için gelecek celseye kadar süre verilmesine,

2-Katılan vekiline zarar miktarının beyan etmesi için gelecek celseye kadar süre verilmesine,

Bu nedenlerden dolayı ve duruşma defterinin durumu da dikkate alınarak duruşmanın 05/12/2025 tarihi saat 11.10'a bırakılmasına oy birliği ile karar verildi. 19/11/2025

Başkan 153252

E-İmzalıdır

Üye 211469

E-İmzalıdır

Üye 267066

E-İmzalıdır

Katip 287103

E-İmzalıdır

